

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 66/2531

กรมตุลการ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลบัลเอเย่นซี กับ

พวก

จำเลย

กรมตุลการ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางสั่งว่า รับเป็นอุทธรณ์ของโจทก์ เฉพาะปัญหาข้อ ก.ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนข้อ ข.เป็นปัญหาข้อเท็จจริงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฟ้องแย้งก็คือคำฟ้องของจำเลย ซึ่งต้องนำสืบให้รับฟังได้ตามฟ้อง แย้งแต่คดีนี้เมื่อจำเลยไม่นำพยานเข้าสืบเลย ปัญหาที่ว่าศาลจะมีอำนาจพิพากษา บังคับตามฟ้องแย้งของจำเลยได้หรือไม่จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับ อุทธรณ์ข้อ 2 ข. ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 41)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าอากรขาเข้ากับเงินเพิ่มรวม เป็นเงิน 4,589.68 บาทแก่โจทก์กับให้ร่วมกันชำระเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของอากรขาเข้าที่ขาดจำนวน 2,086.48 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์คืนเงินประกันจำนวน 2,000 บาทแก่จำเลยที่ 1 พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2530ซึ่งเป็นวันที่จำเลยฟ้องแย้งเป็นต้นไป

โจทก์อุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 35)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ ข.ที่ว่าเมื่อจำเลยไม่นำพยานเข้าสืบให้ได้ความฟ้องแย้ง ศาลภาษีอากรกลางจะพิพากษายังคับตามฟ้องแย้งของจำเลยได้หรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายจึงให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ ข.ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ ข.ที่ว่าเมื่อจำเลยไม่นำพยานเข้าสืบให้ได้ความฟ้องแย้ง ศาลภาษีอากรกลางจะพิพากษายังคับตามฟ้องแย้งของจำเลยได้หรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายจึงให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ ข.ไว้ดำเนินการต่อไป

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ